

# 北京市第一中级人民法院 民 事 判 决 书

(2013)一中民初字第4718号

原告宜宾五粮液股份有限公司,住所地四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号。

法定代表人刘中国,董事长。

委托代理人刘一宏,四川景上律师事务所律师。

委托代理人李铭,北京惠诚(天津)律师事务所律师。

被告北京谭氏瑞丰商贸有限公司,住所地北京市海淀区远大路39号1号楼508-3室。

法定代表人谭永会,总经理。

委托代理人张述奎,男,1954年9月10日出生,北京谭氏瑞丰商贸有限公司副总经理,住河南省固始县城关镇。

被告甘肃滨河食品工业(集团)有限责任公司,住所地甘肃省张掖市民乐县城东门105号。

法定代表人许福林,董事长。

委托代理人王华,北京恒都律师事务所律师。

委托代理人梁雅静,北京恒都律师事务所律师。

原告宜宾五粮液股份有限公司(简称五粮液公司)诉被告北京谭氏瑞丰商贸有限公司(简称谭氏公司)、甘肃滨河食品工业(集团)有限责任公司(简称滨河公司)侵犯注册商标专用权纠纷一案,本院受理后,依法组成合议庭,并于2013年7月25日公开开庭进行了审理。原告五粮液公司的委托代理人刘一宏、李铭,被告谭氏公司的法定代表人谭永会、委托代理人张述奎,被告滨河公司的委托代理人王华、梁雅静到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

原告五粮液公司诉称：四川省宜宾五粮液集团有限公司（简称五粮液集团公司）是第 1789638 号“五粮液”商标（核定使用在第 35 类广告 services 上）、第 160922 号“WULIANGYE 五粮液”、第 3879499 号“五粮液 68”商标（上述两商标核定使用在第 33 类酒类商品上）的注册商标专用权人，原告系上述注册商标的独占被许可人。“五粮液”商标在 1991 年 9 月 19 日首届“中国驰名商标”消费者评选活动中获得“中国驰名商标”称号，五粮液系列商品多次获得国内外各种奖项。2012 年 3 月，原告发现第一被告谭氏公司销售的 53 度及 45 度两种“滨河九粮液”白酒的商品包装、宣传册等上所使用的商标与原告享有的前述三个注册商标构成近似商标，同时上述商品与原告三个涉案商标核定使用的商品或服务构成类似商品或服务，故第一被告谭氏公司销售上述被诉侵权商品的行为违反了《中华人民共和国商标法》（简称《商标法》）第五十二条第（二）项的规定，构成对原告注册商标专用权的侵犯。此外，鉴于第一被告谭氏公司销售的被诉侵权商品均来源于第二被告滨河公司，而第二被告滨河公司实施了生产、销售被诉侵权商品的行为，故第二被告滨河公司实施的上述行为违反了《商标法》第五十二条第（一）、（二）项的规定，亦构成对原告注册商标专用权的侵犯。此外，第二被告还在其网站上对被诉侵权商品进行了宣传，该行为构成许诺销售，违反了《商标法》第五十二条第（五）项的规定，亦侵犯了原告所享有的注册商标专用权。综上，第一、二被告实施的上述行为均构成对原告所享有的注册商标专用权的侵犯，据此，原告请求法院判令：第一被告立即停止被诉侵权行为；第二被告赔偿原告经济损失（包含律师费、证据保全费、及其他合理费用）七千万元；两被告在《中国知识产权报》、《法制晚报》上登载声明，消除被诉侵权行为



对原告所造成的不良影响。

第一被告谭氏公司辩称：我公司是第二被告在北京的经销商，我公司的商品均具有合法来源，故我公司不应当承担侵权责任，请求法院驳回原告对我公司的全部诉讼请求。

第二被告滨河公司辩称：一、被诉侵权商品上所使用的商标是我公司所享有权利的第 314446 号、第 7499007 号、第 3241213 号、第 6054117 号四个注册商标的正当使用。二、被诉侵权商品并未侵犯原告第 160922 号“WULIANGYE 五粮液”商标、第 3879499 号“五粮液 68”商标的注册商标专用权。原因在于，被诉侵权商品的标识与原告的第 160922 号“WULIANGYE 五粮液”商标、第 3879499 号“五粮液 68”商标的标识本身并不近似，同时被诉侵权商品标识中对于“九粮”的使用系对商品原料及工艺的描述性使用，属于正当使用情形，此外我公司对该标识亦享有外观设计专利权，且“滨河”系我公司使用多年具有很高知名度的商标，上述因素导致原告上述商标与我公司商标并存二十余年，并未发生混淆情形，据此，虽被诉侵权商品与原告上述商标核定使用的商品构成类似商品，被诉侵权商品亦未构成对原告注册商标专用权的侵犯。三、原告所指控的网站上的宣传行为并不属于广告传播服务，其与原告第 1789638 号“五粮液”商标核定使用的广告传播等服务并未构成类似服务，故该被诉侵权行为并未构成对原告第 1789638 号“五粮液”商标注册商标专用权的侵犯。四、即便被诉侵权商品中相关标识的使用确实构成对原告注册商标专用权的侵犯，但原告现有证据亦不能证明其遭受的损失，原告要求我公司赔偿七千万元的请求缺乏事实依据。五、鉴于被诉侵权产品并未对原告涉案注册商标的声誉造成负面影响，故我公司不应承担消除影响的民事责任。综上，原告的诉讼请求均不能成立，请求法院依法予

以驳回。

本院经审理查明如下事实：

一、与原告注册商标专用权有关的事实

原告在本案中所主张的三个注册商标分别为：第 1789638 号“五粮液”商标、第 160922 号“WULIANGYE 五粮液”商标、第 3879499 号“五粮液 68”商标。上述三个注册商标的注册商标专用权人均为四川省宜宾五粮液集团有限公司，本案原告五粮液公司是上述三个注册商标的独占许可使用人，授权期限自 2006 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止。

上述三个注册商标的具体信息如下：

第 160922 号商标为“WULIANGYE 五粮液”（见下图），其核定使用商品为第 33 类：酒类等商品，核准注册日期为 1983 年 3 月 1 日，经续展，注册商标专用权期限至 2023 年 2 月 28 日止。



第 3879499 号商标为“五粮液 68”商标（见下图），其核定使用商品为第 33 类：果酒(含酒精)、烧酒、蒸馏酒精饮料、蒸馏饮料、鸡尾酒、葡萄酒、酒(饮料)、酒精饮料(啤酒除外)、汽酒、黄酒。核准注册日期为 2005 年 11 月 7 日，经续展，注册商标专用权期限至 2015 年 11 月 6 日止。





第 1789638 号商标为“五粮液”商标（见下图），核定使用服务为第 35 类：广告、广告传播、广告设计、货物展出、计算机安排货车位置、将信息编入计算机数据库、进出口代理、推销（替他人）、文字处理、邮寄订单广告。该商标的注册商标专用权期限自 2002 年 6 月 14 日起，经续展，至 2022 年 6 月 13 日止。

五粮液

上述事实有上述三个注册商标的商标注册证、续展证明、授权书及庭审笔录在案佐证。

## 二、与原告注册商标知名度相关的事实

为证明“五粮液”系列商标在酒类商品上的知名度，原告提交了相关证据，主要包括：

证据 4：“首届中国驰名商标消费者评选活动组委会”于 1991 年 9 月 19 日出具的证书，其中显示“五粮液牌商标在首届‘中国驰名商标’（部分商品）消费者评选活动中荣获‘中国驰名商标’称号”。

证据 8：《宜宾县志》。其中对五粮液进行了相关记载，“解放后，人民政府根据国家烟酒专卖管理的有关规定，明确禁止小作坊生产。……曲酒中的‘五粮液’，最为著名，但产量不多。”

证据 10：R&F 睿富全球排行榜北京名牌资产评估有限公司出具的证书，其中显示，“四川省宜宾五粮液集团有限公司：‘五粮液’品牌在 2011 中国最有价值品牌评价中，品牌价值 586.26 亿元，居全国白酒制造业第一位”。

证据 11：“五粮液”商标在国内外获奖情况，其中涉及

在中国的证据包括：1994 年中国国际名酒博览会中获中国酒王称号、1963 年获中国名酒称号、1979 年获中国名酒称号、1989 年国家金质奖、1991 年获中国驰名商标称号、2002 年到 2005 年国家金质奖。

证据 12：“五粮液”商标所获得的相关荣誉证书，约 18 份。

证据 13：原告 1998 年至 2012 年的年度报告中关于当年广告宣传费用的统计资料，上述年度报告均为原告自行制作。

上述事实有原告提交的驰名商标证明、《宜宾市志》、四川省宜宾市合力公证处出具的（2008）宜市合证字第 3447 号公证书、（2012）宜市合证字第 1189 号公证书、“五粮液”商标荣誉证书、原告自 1998 年至 2012 年的《年度报告》及庭审笔录在案佐证。

### 三、与被诉侵权行为相关的事实

#### （一）与被诉侵权商品的生产与销售行为有关的事实

2012 年 3 月 31 日，原告的委托代理人在北京市海淀区远大路 39 号青清商厦 508-3 购买了被诉侵权商品，即“53 度九粮液”、“45 度九粮液”各一箱（上述商品的外观显示见附图）。被告滨河公司认可上述商品由其生产，且销售给被告谭氏公司。

上述事实有（2012）京中信内经证字第 04500 号公证书及庭审笔录在案佐证。

#### （二）与被诉许诺销售行为有关的事实

原告为证明被告滨河公司存在许诺销售行为，提交了北京市长安公证处出具的（2012）京长安内经证字第 4235 号公证书，该公证书对 [www.jiuliangye.net](http://www.jiuliangye.net) 网站中的相关内容进行了公证。



由公证书的记载可以看出，进入该网站首页后，点击相关图标即可以见到涉案两种被诉侵权商品的图片及相关介绍。

点击其中的“企业简介”进入相应页面，其中有如下表述，“甘肃滨河九粮液品牌营销有限公司成立于2006年，前身为甘肃滨河食品工业（集团）有限责任公司九粮液品牌营销公司，是甘肃滨河食品工业（集团）有限责任公司下属的全资子公司，甘肃滨河集团是中国白酒工业100强企业、甘肃省重点工业企业60强。甘肃滨河九粮液品牌营销有限公司主营甘肃滨河食品工业（集团）有限责任公司在国内白酒行业中独创的‘九粮香型’滨河九粮液系列白酒和酱香型九粮国风白酒”。

点击“销售网络”进入相应页面，其中有如下显示“甘肃滨河九粮液品牌营销有限公司设有：东北大区、华东大区、华中华南大区、华北大区、西南大区、西北大区、港澳台大区、海外大区八大区。在此八大区均设有厂家办事机构。目前在以下省市有经销商：北京、上海、广州、南京、广西防城港市、新疆、西宁、银川。”原告认为上述表述可以证明被诉侵权商品的销售范围。

上述网页底部均有“甘肃滨河九粮液品牌营销有限公司”的标注。

被告滨河公司认为该网站并非由其经营，其不应对该网站中的行为承担责任。

上述事实有北京市长安公证处出具的（2012）京长安内经证字第4235号公证书及庭审笔录在案佐证。

#### 四、与民事责任相关的事实

为证明被告滨河公司的获利情况，原告向本院提交调取证据申请，本院经审理后认为原告的申请具有合理性，并分

别向中国酒类流通协会、甘肃省民乐县统计局、民乐县地方税务局发送协助调查函，但上述单位向本院的回函中均显示无法从综合数据中分出涉案被诉侵权商品的销售及利润情况。

上述事实有上述单位的回函以及庭审笔录在案佐证。

#### 五、与被告滨河公司的抗辩理由有关的事实

##### （一）与被告滨河公司主张的四个注册商标有关的事实

第 3241208 号商标为“滨河九粮春”商标（见下图），其核定使用商品为第 33 类：酒（饮料），含酒精液体，烧酒，料酒，葡萄酒，米酒，威士忌酒，食用酒精，青稞酒，黄酒。申请日为 2002 年 7 月 15 日，注册商标专用权期限自 2003 年 7 月 21 日起，经续展，至 2023 年 7 月 20 日止，注册商标专用权人为被告滨河公司。

## 滨河九粮春

第 314446 号商标为“滨河及图”商标（见下图），其核定使用商品为第 33 类：酒。申请日为 1987 年 7 月 21 日，核准注册日为 1988 年 2 月 20 日，经续展，注册商标专用权期限至 2018 年 5 月 19 日，注册商标专用权人为被告滨河公司。



滨河

第 7499007 号为“滨河及图”商标（见下页图），其核定使用商品为第 33 类：果酒（含酒精），烧酒，葡萄酒，酒（饮料），含酒精液体，米酒，青稞酒，黄酒，料酒，食用酒精。申请



日为 2009 年 6 月 25 日，核准注册日为 2010 年 9 月 14 日，注册商标专用权期限至 2020 年 9 月 13 日，注册商标专用权人为被告滨河公司。



第 6054117 号商标为“滨河九粮液”商标（见下图），其核定使用商品为第 33 类：酒（饮料），烧酒，含酒精果子饮料，苹果酒，葡萄酒，含酒精液体，青稞酒，黄酒，料酒，米酒。申请日为 2007 年 5 月 17 日，核准注册日为 2009 年 12 月 21 日，注册商标专用权期限至 2019 年 12 月 20 日，注册商标专用权人为被告滨河公司。



（二）与被告滨河公司上述注册商标知名度有关的事实。

为证明上述注册商标的知名度，被告滨河公司提交了相关知名度证据，主要包括以下三类：

1、荣誉证书类

此类证据主要包括，中国新技术新产品博览会颁发的第八届中国新技术新产品博览会金牌，中国食品工业协会颁发

的全国食品行业知名信誉品牌，中国质量领先企业调查组委会、中质信被禁顾客消费满意度调查中心颁发的中国十大白酒质量品牌，华夏酒报颁发的中国酒业 20 大白酒创新产品，中国市场品牌战略论坛组委会颁发的中国白酒行业十大品牌，甘肃省名牌战略推进委员会颁发的甘肃名牌产品，中国西部品牌推广活动委员会、中国西部主流媒体联盟活动组委会颁发的中国西部亿万读者喜爱的酒业品牌，等等。

## 2、广告宣传类

### (1) 电视广告类

此类证据主要包括 2012 年 8 至 12 月中央电视台十套的相关电视广告，以及 2012 年 7 月至 2013 年 6 月甘肃卫视的相关电视广告。

### (2) 报刊广告类

此类证据包括 130 余份相关报刊中对“滨河”或“滨河九粮液”的宣传报道，涉及的媒体主要为《兰州晨报》《甘肃金融》、《青海日报》、《华夏酒报》、《西部商报》、《兰州日报》、《甘肃日报》、《甘肃酒业》、《财富周刊》，此外，少部分涉及《海峡导报》、《海西晨报》、《湖南日报》、《中国民航报》等。

### (3) 广告合同及发票类

此类证据主要包括，2007、2008 年，与兰州丹灵广告装饰有限公司所签署的标的为 50 万元的合同、发票及户外广告照片；2007、2012 年与蓝天广告公司所签署标的为 67 万元的合同、发票及户外广告照片；2009 年 12 月，兰州朗昱广告有限责任公司出具的广告发票，金额为 1221 万元；2011 年 11 月，兰州中嘉文化传播有限公司出具的广告发票，金额为 1458 万元；2008 年及 2011 年兰州卓立广告有限公司出具的广告发票，金额为 228 万元。



### 3、滨河九粮液产品的销售情况

被告滨河公司还提交了约 6 张涉及九粮液商品的销售发票，金额从 1900 元至 25317 元不等。

上述事实有被告滨河公司提交的知名度证据、相关销售发票及庭审笔录在案佐证。

#### （三）被告滨河公司主张的外观设计专利权

被告滨河公司主张其对 ZL201230051507.1、ZL201230051522.6 等外观设计专利享有外观设计专利权，经查，上述专利的申请日均为 2012 年，且专利权人均为许福林，均已获得授权，且在保护期内。上述外观设计中有“滨河”或“滨河九粮液”标识的显示。

上述事实有被告滨河公司提交的外观设计专利证书及庭审笔录在案佐证。

本院认为，本案涉及以下审理焦点：

一、被告滨河公司生产、销售被诉侵权商品的行为，以及被告谭氏公司销售被诉侵权商品的行为是否构成对原告涉案三个注册商标专用权的侵犯。

鉴于原告涉案三个注册商标尚均处于有效期内，且原告已从注册商标专用权人四川省宜宾五粮液集团有限公司处获得独占许可使用权，故原告有权禁止他人实施侵犯上述三个注册商标专用权的行为。

（一）被告滨河公司生产被诉侵权商品的行为是否违反《商标法》第五十二条第（一）项的规定，侵犯第 160922 号“WULIANGYE 五粮液”、第 3879499 号“五粮液 68”商标注册商标专用权。

由《商标法》第五十二条第（一）项规定可知，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的行为，属于侵犯注册商标专用

权的行为。

鉴于被告滨河公司是被诉侵权商品的生产者，而生产被诉侵权商品的行为属于上述规定中所指的使用行为，且被诉侵权商品为酒类商品，其与上述两注册商标所核定使用的商品为同一种商品，故本案中的认定关键在于被诉侵权商品上所使用的标识与上述两注册商标是否构成“近似商标”。

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（简称《商标案件解释》）第九条规定，商标法第五十二条第（一）项规定的商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。

由上述规定可知，《商标法》第五十二条第（一）项中所指“商标近似”，应以是否具有混淆的可能性为判断标准。在判断是否具有混淆可能性时，应综合考虑多种具体因素，包括涉案商标的知名度，商品的特性等等。商标标识本身具有一定近似程度，仅是判断是否具有混淆可能性的考虑因素之一，其并不必然会使相关公众产生混淆误认。

具体到本案，鉴于原告提交的证据可以证明其“五粮液”商标经过长期使用已具有很高知名度，故虽然被诉侵权商品中所使用的“滨河九粮液”与涉案两注册商标较为近似，但原告“五粮液”商标所具有的知名度，使得酒类商品的相关公众，在看到被诉侵权商品上的上述标识时，虽通常会联想到原告的五粮液商标，却通常并不会认为被诉侵权商品系由原告生产或与原告具有特定联系，据此，被诉侵权商品上对于“滨河九粮液”商标的使用并不会使相关公众产生混淆误



认，该商标与原告上述二注册商标并未构成近似商标。原告认为被诉侵权商品对于该商标的使用侵犯其上述两注册商标专用权的主张不能成立，本院不予支持。

虽然在无需考虑被告滨河公司抗辩主张的情况下，本院即可得出上述结论，但对于被告滨河公司所提出的相关抗辩主张，本院仍认为有评述的必要。

对于被告滨河公司认为其“滨河”等商标经过长期使用已具有很高知名度，故不会使相关公众与原告商标相混淆的主张，本院认为，由被告滨河公司提交的证据可以看出，其虽进行了相关广告宣传并具有一定知名度，但其知名度的地域范围基本产生于甘肃省或西北地区，现有证据显然不能证明其具有很高知名度，故被告滨河公司的上述抗辩理由不能成立，本院不予支持。

对于被告滨河公司提出的外观设计专利权的抗辩主张，本院认为，鉴于被告滨河公司并非涉案外观设计的专利权人，故其显然无权以涉案外观设计主张权利抗辩。同时，即便被告滨河公司获得了涉案外观设计专利权人的授权，鉴于原告第 160922 号“WULIANGYE 五粮液”商标的注册日为 1983 年，原告第 3879499 号“五粮液 68”商标的注册日为 2005 年，而被告所主张的外观设计专利的申请日及授权日均晚于原告上述商标的注册日，故被告显然亦不能以此为由主张在先权利抗辩。在此情况下，本院进一步认为，即便被告滨河公司的相关外观设计专利权的产生时间均早于原告上述商标的注册日，但被告滨河公司是否享有相关外观设计专利权与其行为是否构成对原告注册商标专用权的侵犯之间，亦并无必然联系。原因在于，知识产权本质上是消极权利而非积极权利，被告滨河公司享有外观设计专利权仅意味着其可以禁止他人使用该外观设计，却并不意味其可以任何方式使用

该外观设计，相应地也并不意味着其对该外观设计的使用必然不会构成对他人权利的侵害。就外观设计专利权而言，其保护的是富有美感的工业产品的设计，而非该设计所具有的区分商品或服务来源提供者这一功能。外观设计专利权人对其外观设计的使用如客观上起到区分商品或服务来源的作用，则即便专利权人享有该外观设计专利权，其亦可能构成对他人注册商标专用权的侵犯。本案中，鉴于被控侵权产品中对于相关标识的使用已客观上起到区分商品或服务来源的作用，该种使用行为已不属于外观设计专利权的保护范围，故被告滨河公司的这一抗辩主张显然亦无法成立。综上，被告滨河公司有关在先外观设计专利权的抗辩主张不能成立，本院不予支持。

对于被告滨河公司提出的描述性使用这一抗辩主张，本院认为，被诉侵权产品上所标注的“九粮液”是否构成描述性使用，应以相关公众的认知为标准。如果相关公众看到该标识会认为其系对于商品相关特点的描述，则其构成描述性使用，否则将不构成。本案中，“九粮”虽在一定程度上可以解释为九种粮食，但在结合原告“五粮液”商标知名度的情况下，这一表述通常并不会使相关公众产生上述认知，而会使相关公众将其联想到原告的“五粮液”商标，在此情况下，考虑到即便被告滨河公司有权在其商品上对其组成成份予以标注，但其标注方式有多种选择，而非仅可使用“九粮”，被告选择“九粮”显然具有搭原告“五粮液”便车的恶意，据此，本院认为被告滨河公司的上述抗辩主张不能成立，本院不予支持。

此外，本院要强调的是，虽然本院已认定被诉侵权商品上对该商标的使用行为不会使相关公众产生混淆误认，但这一认定仅说明该使用行为未违反《商标法》第五十二条第



（一）项的规定，而并不意味着该使用行为未违反《商标法》其他规定。被告滨河公司在被诉侵权商品上使用“滨河九粮液”以及“九粮液”商标的行为显然具有利用原告“五粮液”商标知名度的意图，违反了《商标法》的相关规定，但鉴于本案中原告并未主张该使用行为违反了《商标法》的其他相关规定，故本院对此无法予以评述。

（二）被告滨河公司生产被诉侵权商品的行为是否违反《商标法》第五十二条第（一）项的规定，侵犯原告第1789638号“五粮液”商标的注册商标专用权。

鉴于《商标法》第五十二条第（一）项规定的侵权行为限于在同一种或类似商品或服务上使用相同或近似商标的行为，故如被诉侵权商品与原告该注册商标核定使用的服务未构成同一种或类似商品或服务，则该使用行为将不违反上述法律规定。

由查明事实可知，第1789638号“五粮液”商标核定使用的服务为广告宣传等服务，而被诉侵权商品为酒类商品，鉴于上述商品与服务在功能、用途等方面差异较大，即便相同商标使用在上述商品或服务上亦不会产生混淆误认，故上述商品或服务未构成类似商品或服务。鉴于此，被诉侵权商品上使用“滨河九粮液”商标的行为不属于上述法律规定中所指的侵犯注册商标专用权的行为，原告的相关主张不能成立，本院不予支持。

（三）被告谭氏公司、滨河公司销售被诉侵权商品的行为是否违反《商标法》第五十二条第（二）项的规定，侵犯涉案三个注册商标的专用权。

由《商标法》第五十二条第（二）项规定可知，销售侵犯注册商标专用权的商品的行为属于侵犯注册商标专用权的行为。

本案中，虽然被告谭氏公司、滨河公司均实施了销售被诉侵权商品的行为，但鉴于本院已认定原告认为被诉侵权商品违反《商标法》第五十二条第（一）项规定的主张不能成立，故本院尚无法认定被诉侵权商品属于《商标法》第五十二条第（二）项所规定的侵犯注册商标专用权的商品，据此，依据本案现有情形，本院尚无法认定被告谭氏公司、滨河公司销售被诉侵权商品的行为违反了《商标法》第五十二条第（二）项的规定。原告认为两被告销售被诉侵权商品的行为违反上述规定的主张不能成立，本院不予支持。

## 二、被告滨河公司是否实施了被诉许诺销售的行为。

原告主张被告滨河公司在涉案 [www.jiuliangye.net](http://www.jiuliangye.net) 网站上实施了许诺销售行为，对此，本院认为，鉴于原告并未提交相关证据证明被告滨河公司与该涉案网站之间的关联性，相反，现有证据中显示，涉案网站的“企业简介”中所涉的企业名称为“甘肃滨河九粮液品牌营销有限公司”，网页底部的标注亦为“甘肃滨河九粮液品牌营销有限公司”，据此，依据上述证据本院合理推知涉案网站的经营者为“甘肃滨河九粮液品牌营销有限公司”，而非被告滨河公司。在此情况下，虽然涉案网站中有被诉侵权商品的相关信息展示，但尚不足以认定上述信息为被告滨河公司发布，鉴于此，原告认为被告滨河公司实施了许诺销售行为的主张不能成立，本院不予支持。

综上，原告的起诉理由均不能成立，本院不予支持。依据《中华人民共和国商标法》第五十二条第（一）项、第（二）项的规定，本判决如下：

驳回原告宜宾五粮液股份有限公司的全部诉讼请求。

案件受理费三十九万一千八百元，由原告宜宾五粮液股份有限公司负担（已交纳）。



各方当事人如不服本判决，可于本判决书送达之日起十五日内向本院提交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费，上诉于北京市高级人民法院。

审 判 长     芮松艳  
代理审判员     陈 栋  
代理审判员     刘炫孜

二 0 一 四 年 一 月 二 十 日

本件与原件核对无误

书 记 员     郭 伟



附图:







